

1526272-20.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. O depoente acessou o local descendo uma rua para chegar à viela, onde o tráfico ocorre. Não foi feita campana prévia. Não se recorda exatamente o que viu ocorrendo na viela ao descer, recordando-se que o réu foi abordado em poder de uma sacola de plástico (não se recordava exatamente onde a sacola estava), dentro da qual havia 161 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1526272-20.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526272-20.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296877/2021 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 21130727 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 2362/21/344 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 2296877 - 80º D.P. VILA JOANIZA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON LIMA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

WELLINGTON LIMA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 cc. artigo 61, inciso II do Código Penal, porque, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 14:00 horas, na Rua Paulo de Sousa Ferreira, altura do número 99, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes

consistentes em 161 (cento e sessenta e uma) porções de maconha, com massa líquida total de 95,6g (noventa e cinco gramas e seis decigramas), 31 (trinta e uma) porções de crack, com massa líquida total de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas), e 07 (sete) frascos de lança-perfume, com volume líquido total de 70ml (setenta mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi oferecida em 08 de novembro de 2021.

Em 11 de novembro de 2021, houve a determinação para a notificação do réu, bem como para apresentação de defesa prévia (fls. 75/81).

O réu foi notificado (fls. 112), ofertou defesa preliminar (fls. 117/119) e foi regularmente citado.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e defesa. Não foram requeridas diligências pelas partes. A seguir o réu foi interrogado.

Em alegações finais, as partes postularam a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é improcedente.

O policial Ademir relatou que no dia dos fatos estavam em operação, sendo que foram ao local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. O depoente acessou o local descendo uma rua para chegar à viela, onde o tráfico ocorre. Não foi feita campana prévia. Não se recorda exatamente o que viu ocorrendo na viela ao descer, recordando-se que o réu foi abordado em poder de uma sacola de plástico (não se recordava exatamente onde a sacola estava), dentro da qual havia 161 porções de maconha, 31 de crack e 7 lanças (recordava-se da quantidade exata por ter consultado suas anotações com antecedência). Apenas o réu foi abordado. Não havia dinheiro em poder do réu. Ele afirmou que residia nas proximidades. Não se recorda de alguém ter feito alguma intervenção em favor dele. Não se recorda se o réu parecia estar sob efeito de drogas. O réu nada falou ao depoente sobre as drogas. Com ele não havia qualquer apetrecho para consumo de drogas.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Como bem observado pelo Ministério Público, cuja manifestação foi ratificada pela Defensoria Pública, as provas são insuficientes para embasar um decreto condenatório. Com efeito, o único policial ouvido não se recordava de detalhes da ocorrência, tendo deliciando dados em conflito com aquilo que havia narrado na fase policial, sendo que as divergências observadas referem-se a elementos essenciais aos fatos, como a prévia observação com verificação de que o réu estaria negociando com outros indivíduos, circunstância que não foi relatada em Juízo, afora o fato de que o policial não se recordava onde a sacola com as drogas teria sido localizada. Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o réu WELLINGTON LIMA DOS SANTOS, da imputação de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se para incineração do entorpecente apreendido.

P.R.I.

São Paulo, 6 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

MARGEM DIREITA